

CONTRAT DE FRANCHISE INTERNATIONALE

BURGER HOUSE - ZONE OHADA

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société **BURGER HOUSE SAS**, société de droit français, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, représentée par son Président,

Ci-après dénommée « **Le Franchiseur** »

ET

[Nom de la Société], société de droit [pays], immatriculée au RCCM de [Ville] sous le numéro [RCCM], représentée par [Nom], en sa qualité de [Fonction],

Ci-après dénommé « **Le Franchisé** »

PRÉAMBULE

Dans le cadre de son expansion internationale, BURGER HOUSE souhaite développer son réseau en zone OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), regroupant 17 États membres dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Mali, le Gabon et le Congo. Le présent contrat de Franchise Internationale confère au Franchisé le droit exclusif de développer le concept BURGER HOUSE sur un territoire défini.

ARTICLE 1 - DURÉE ET TERRITOIRE

1.1 Durée : Le contrat est conclu pour une durée de **sept (7) ans**, renouvelable par périodes successives de sept ans.

1.2 Territoire : Le Franchisé bénéficie de l'exclusivité sur le territoire défini en Annexe (exemple : Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, etc.).

ARTICLE 2 - CONDITIONS FINANCIÈRES

2.1 Droit d'entrée : 50 000 € à 100 000 € selon le territoire.

2.2 Redevance d'exploitation : 5% du chiffre d'affaires HT mensuel.

2.3 Redevance communication : 2% du chiffre d'affaires HT mensuel.

2.4 Conversion FCFA : Taux fixe garanti de 1€ = 655,957 FCFA.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE DÉVELOPPEMENT

Le Franchisé s'engage à ouvrir un nombre minimum de points de vente selon le calendrier suivant :

- **Année 1** : 2 restaurants (dont 1 pilote)
- **Années 2-3** : 3 restaurants supplémentaires
- **Années 4-7** : 5 restaurants supplémentaires

Le non-respect de ce calendrier peut entraîner la perte de l'exclusivité territoriale.

ARTICLE 4 - FORMATION ET ASSISTANCE

4.1 Formation initiale : 6 semaines au siège en France.

4.2 Assistance au lancement : Équipe BURGER HOUSE sur place pendant 4 semaines.

4.3 Formation continue : Sessions annuelles obligatoires.

ARTICLE 5 - DROIT APPLICABLE

Le présent contrat est soumis au **droit OHADA**, notamment :

- Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général
- Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales

Arbitrage : Tout litige sera soumis à l'arbitrage de la **CCJA** (Cour Commune de Justice et d'Arbitrage) siégeant à Abidjan, Côte d'Ivoire.

ARTICLE 6 - ADAPTATION LOCALE

Le Franchisé pourra proposer des adaptations au concept pour répondre aux spécificités locales :

- **Menu** : jusqu'à 20% de produits locaux (soumis à validation du Franchiseur)
- **Design** : adaptation aux contraintes architecturales locales
- **Ressources humaines** : application du droit du travail local

ARTICLE 7 - SPÉCIFICITÉS CÔTE D'IVOIRE

Pour le territoire de la Côte d'Ivoire :

- Immatriculation obligatoire au RCCM (Registre du Commerce et du Crédit Mobilier)
- Passage par le CEPICI (Centre de Promotion des Investissements en Côte d'Ivoire)
- Zones d'implantation prioritaires : Plateau, Cocody, Marcory, Zone 4, Angré (Abidjan)
- Population cible : classe moyenne urbaine en forte expansion

ARTICLE 8 - RÉSILIATION

Outre les cas de résiliation prévus par le droit commun, le contrat peut être résilié en cas de :

- Non-respect du calendrier d'ouverture
- Non-paiement des redevances pendant 3 mois consécutifs
- Atteinte grave aux standards de qualité
- Sous-franchise non autorisée

Fait en deux exemplaires originaux,
À _____, le _____

Le Franchiseur

Le Franchisé